प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दांडिक अपीलीय अधिकारिता

दांडिक अपील सं. 1395/2018

[एस.एल.पी. (दांडिक) सं. 3730/2016 से उत्पन्न]

आनंद कुमार मोहत्ता एवं अन्य .....अपीलार्थी(यों)

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) .....प्रत्यर्थी(यों)

गृह विभाग एवं अन्य

निर्णय

एस.ए. बोबदे, न्यायाधीश

इजाजत दी जाती है |

2. यह दांडिक अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.02.2016 को चुनौती देते हुए अपीलार्थीयों द्वारा दायर की गई है | उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दिनांकित अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थीयों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और एफआईआर संख्या 0139/2014 दिनांक 20.08.2014 को रद्द करने से इंकार कर दिया | इस न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मेट्रोपोलिटन

मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के न्यायालय के समक्ष यहाँ अपीलार्थीयों के खिलाफ एक आरोप पत्र दिनांक 03.08.2018 दाखिल किया | इस प्रकार, अपील में मुख्य प्रार्थना में संशोधन के द्वारा, अपीलार्थीयों ने आरोप पत्र दिनांक 03.08.2018 को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है | अपीलार्थीयों ने एफआईआर दिनांक 20.08.2014 और आरोप पत्र दिनांक 03.08.2018 को रद्द करने की मांग की है ।

<u>तथ्य</u>

3. यह अपील एक अभियुक्त द्वारा की गई है जिसके विरुद्ध 20.08.2014 को अपीलार्थी संख्या 1, श्री आनन्द कुमार मोहत्ता और शिकायतकर्ता, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के बीच दिनांक 03.06.1993 को किये गए करार से उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी | समझौते के करीब 21 साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई । शुरू में अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती शोभा आनंद मोहत्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच के बाद उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया ।

4. दोनों पक्षों द्वारा किया गया करार अपीलार्थी के स्वामित्व वाली संपत्ति के विकास के संबंध में है । यह संपत्ति 20, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में

स्थित है, जो लुटयंस जोन के अंतर्गत आती है । यह संपत्ति प्रारंभ में अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व में थी और बाद में संपत्ति अपीलार्थी संख्या 2, अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नी, के नाम स्थानांतरित कर दी गयी थी । संपत्ति के विकास के इच्छुक, अपीलार्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 मै. अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ विकास करने हेतु एक करार दिनांक 03.06.1993 किया । पक्षकार ऊंची इमारत वाले फ्लैटों का निर्माण कर संपत्ति विकसित करने पर सहमत हुए । जैसा कि करार के खण्ड 38 से अपेक्षित था, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया | करार पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि नए निर्माण नियमों के अनुसार लुटयंस क्षेत्र, जहां संपत्ति स्थित है, में ऊंची इमारतों का निर्माण निषिद्ध था | (देखें नई दिल्ली नगर परिषद बनाम तन्वी ट्रेडिंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड)।

5. इसके बाद, 14.03.2011 को, अपीलार्थी संख्या 1 ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि वह संपत्ति को विकसित नहीं करना चाहता है | अपीलार्थीयों ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दी गयी अग्रिम राशि लौटाई ।

6. स्पष्टतः, क्योंकि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए सभी वैकल्पिक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस आधार पर कि एक करोड़ रूपये की यह जमानत राशि वापस नहीं दी गयी थी, प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 19.11.2011 को थाना अध्यक्ष, थाना बाराखंभा रोड, नई दिल्ली के समक्ष धारा 406 एवं 420 के अंतर्गत अपराधों की दांडिक शिकायत दर्ज की | तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के समक्ष दिनांक 10.09.2012 को भी एक शिकायत दर्ज की | पुलिस अधिकारियों द्वारा अपीलार्थीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इंकार करने पर प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता ने दिनांक 03.11.2012 को दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों का सहारा लिया | इसके बाद, दिनांक 11.11.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धारा 156 (3) के अंतर्गत दर्ज की गयी शिकायत वापस ले ली । जिस एफआईआर से हम सम्बद्ध हैं, वह प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर नयी शिकायत पर अपीलार्थीयों के खिलाफ दिनांक 20.08.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अपराध के अंतर्गत दर्ज की गयी थी |

7. जिसके बाद, अपीलार्थी एफआईआर दिनांक 20.08.2014 को रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय

पहुंचे । अपीलार्थीयों के अनुसार, इस मामले की परिस्थितियों में एफआईआर पूरी तरह से अस्वीकार्य थी । मुख्यत: उनके द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि को रोकना ठीक था और इस तरह राशि को रोकने से आपराधिक न्यासभंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता । इसके अलावा, यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल पैसे रोकने के बारे में शिकायत थी, तो भी इसका निवारण एक सिविल न्यायालय के समक्ष होना चाहिए । इसलिए, एफआईआर दर्ज किया जाना दुर्भावपूर्ण था तथा अपीलार्थीयों पर करार के कुछ नए नियम व शर्तों को मानने हेतु दबाव बनाने की नीयत से ऐसा किया गया था जिसके लिए अपीलार्थी राजी नहीं होना चाहते थे |

8. शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या 2 का मामला यह है कि अपीलार्थी संख्या 1 धारा 406 के अंतर्गत अपराध का दोषी है क्योंकि उसने विषयगत संपत्ति गुप्त रूप से चोरी से अपनी पत्नी अपीलार्थी संख्या 2 के नाम हस्तांतरित कर दी थी । यह करार दिनांक 03.06.1993 को अमान्य ठहराने के लिए किया गया था । यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक कपटपूर्ण वाद में संपत्ति की कीमत कम आंकने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग के दोषी हैं और इस प्रकार उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण किया है |

9. उच्च न्यायालय ने हालांकि, धारा 482 के तहत दायर अपीलार्थीयों की याचिका का निपटारा इस आधार पर किया कि याचिका समय से पूर्व ही दायर की गई है क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है । उच्च न्यायालय ने जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और अपीलार्थीयों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया । इसके बाद अपीलार्थीयों द्वारा इस अदालत में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दाखिल की गयी । वर्तमान अपील में, इस न्यायालय ने मामले में प्रथम दृष्टया अपीलार्थियों को गिरफ्तारी से सुरक्षित रखा और निर्देश दिया कि जांच जारी रखी जाए । तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जांच की और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत एक रिपोर्ट दाखिल की है । चूंकि, पुलिस ने अब एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, अपीलार्थियों ने एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना के अतिरिक्त, आरोप पत्र को रद्द करने की प्रार्थना को भी शामिल करने हेतु अतिरिक्त रूप से संशोधन अर्जी दायर की है ।

<u>तर्क</u>

10. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में लेनदेन जो धारा 406

के तहत अपराध का गठन करने के लिए निर्धारित है, किसी भी परिस्थिति में उस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जा सकता । यह मानते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक करोड़ रुपये की राशि के कथित अनुचित प्रतिधारण के बारे में एक शिकायत है, तो भी ज्यादा से ज्यादा यह एक दीवानी विवाद ही हो सकता है ।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि अपीलार्थियों को दी गयी अग्रिम एक करोड़ रूपये की राशि खंड 30 (ख) के तहत वापस की जानी थी, जो कि इस प्रकार है :-

> **"मालिक के हिस्से वाले क्षेत्रों का कब्ज़ा उक्त ग्रुप हाउसिंग काम्प्लेक्स के मालिक को देने वाला विकासकर्ता"**

चूंकि यह आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हुई इसलिए राशि वापस नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, अधिक्वता ने कहा कि अपीलार्थियों ने राशि को रोके रखा क्योंकि विकासकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 विषयगत संपत्ति के कुछ हिस्से पर काबिज है और उसने संपत्ति को किरायेदार से खाली कराने की शर्त का भी पालन नहीं किया है ।

12. श्री संजीव सेन, प्रत्यर्थी संख्या 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि एफआईआर को रद्द करने की याचिका अमान्य थी क्योंकि कार्यवाही

एफआईआर के स्तर से आगे निकल चुकी है और आरोप पत्र में परिणत हो चुकी है ।

13. श्री संजीव सेन ने जोर देते हुए कहा कि अपीलार्थी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 406 के अंतर्गत आरोप इस तथ्य से सामने आता है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने धोखाधड़ी से संपत्ति, जो कि विकास करार दिनांक 03.06.1993 की विषय वस्तु है, का हस्तांतरण अपनी पत्नी, अपीलार्थी संख्या 2 के नाम किया है ।

14. प्रत्यर्थी सं. 1, रा.रा.क्षे. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अजित कुमार सिन्हा ने आरोप पत्र पर विश्वास प्रकट किया है और कहा है कि अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी सं. 2 से ली गयी एक करोड़ रुपये की राशि को न लौटाकर, धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है ।

<u>निष्कर्ष</u>

15. सर्वप्रथम, हम प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदन पर विचार करते हैं कि एक बार आरोप पत्र दायर होने के उपरान्त एफआईआर रद्द करने की याचिका अमान्य है । *जोसेफ सलवराज ए. बनाम गुजरात राज्य* में इस न्यायालय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस

तर्क में कोई गुण नहीं देखते हैं | जोसेफ सलवराज ए. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इस सवाल पर फैसला करते हुए कि जब धारा 482 के अंतर्गत याचिका के लंबन के दौरान पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया हो तो क्या उच्च न्यायालय एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका को सुन सकता है, देखा :-

> *"16. इस प्रकार, विभिन्न धाराओं के सामान्य सिंहावलोकन से, जिसके तहत अपीलार्थी पर आरोप लगाया जा रहा है और मुकद्दमा चलाया जाएगा, यह दिखाएगा कि शिकायतकर्ता की एफआईआर से यहाँ तक कि प्रथम दृष्टया भी यह नहीं बनता है | यहाँ तक कि यदि आरोप-पत्र दायर किया भी गया था, तो भी विद्वान एकल न्यायाधीश जांच कर सकते थे कि क्या अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध शिकायतकर्ता की एफआईआर, आरोप पत्र, दस्तावेज आदि से प्रथम दृष्टया बनता भी है या नहीं |"*

16. फिर भी यह अवश्य याद रखना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के प्रावधान का सहारा लिया गया है और यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक आदेश से अपील की सुनवाई कर रहा है | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 निम्नानुसार है:-

> ***"482. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति*** *- इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जायेगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी*

आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक
हो |"

17. इस धारा में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो केवल एफआईआर के स्तर पर न्यायालय की कार्यवाही के दुरूपयोग अथवा न्यायहानि को रोकने के लिए न्यायालय की शक्ति के प्रयोग को रोकता हो | यह विधि का एक निर्धारित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय में उन्मोचन आवेदन के लंबित रहते हुए भी कर सकता है । वास्तव में, ऐसा मानना हास्यास्पद होगा कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी कार्यवाही में एफआईआर के स्तर पर तो हस्तक्षेप किया जा सकता है परन्तु यदि यह आगे बढ़ चुकी हो तथा कथित आरोप पत्र में तब्दील हो चुके हों तो नहीं | इसके विपरीत, यह कहा जा सकता है कि एफआईआर द्वारा कारित प्रक्रिया का दुरूपयोग बढ़ जाता है यदि एफआईआर जांच के पश्चात आरोप पत्र में तब्दील हो गयी है | निस्संदेह रूप से, शक्ति किसी भी न्यायालय की शक्ति की कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदान की गई है ।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का द्वितीय कथन है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने धोखे से संपत्ति, जो कि दिनांक 03.06.1993 के करार

की विषय वस्तु है, का हस्तांतरण अपनी पत्नी को किया और इस तरह आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है | यह आरोप पूरी तरह से न केवल अमान्य है बल्कि असाधारण भी है क्योंकि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा संपत्ति के कथित रूप से अपनी पत्नी को धोखाधड़ी से हस्तांतरण से, यह मानते हुए भी कि यह अवैध था, दूर-दूर तक न्यासभंग का अपराध नहीं बनता क्योंकि संपत्ति प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थियों को नहीं सौंपी गयी थी | संपत्ति अपीलार्थी संख्या 1 की थी और इसलिए अपीलार्थियों को उनकी स्वयं की सम्पत्ति सौंपे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठताऔर वह भी शिकायतकर्ता द्वारा, जिसने संपत्ति के संबंध में केवल इसके विकास का करार किया था ।

19. अंततः, हम यह पाते हैं कि एफआईआर और आरोप पत्र में वास्तव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत याचिकाकर्ता पर उसे प्रत्यर्थियों द्वारा विकास करार करते समय दी गयी एक करोड़ रूपये की राशि को रोकने के अपराध का आरोप लगा है |

<u>क्या धारा 406 के अंतर्गत अपराध बना है |</u>

20. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित करने के लिए कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत

अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध बनता भी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 व 406 का सन्दर्भ देना आवश्यक है |

भारतीय दंड संहिता की धारा 405 व 406 इस प्रकार हैं :-

> ***"405. आपराधिक न्यासभंग -*** *जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वाहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वाहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह "आपराधिक न्यास भंग" करता है|*
>
> *स्पष्टीकरण 1 - जो व्यक्ति [किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं], तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य-निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को सन्दे मजदूरी में से करता है उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किये गए अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गयी है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है |]*
>
> *स्पष्टीकरण 2 - जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन स्थापित*

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी - अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गयी है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है |]

406. ***आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड*** *- जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |"*

21. अपराध का सार किसी व्यक्ति को सौंपी गयी संपत्ति के प्रयोग में निहित है, जिसका प्रयोग वह किसी विधिक निर्देश अथवा किसी विधिक करार जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन के दौरान किया है के उल्लंघन में करता है| पेश मामले में एक करोड़ रुपये की राशि का भुगतान शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को करार पर हस्ताक्षर करने पर ब्याज मुक्त जमा के रूप में किया गया था। करार दिनांक 03.06.1993 के खंड 30 (ख) के अनुसार समूह आवास परिसर में मालिक को उसके हिस्से वाले क्षेत्र का कब्ज़ा देने के साथ ही साथ यह (राशि) शिकायतकर्ता को वापस की जानी थी |

22. पक्षकारों के बीच लेनदेन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं । प्रथमतः, राशि का वापस करने का अवसर, अर्थात विकासकर्ता द्वारा समूह आवास परिसर में मालिक को उसके मालिकाना हिस्से के क्षेत्र का कब्ज़े का सौंपा जाना, आया ही नहीं | अपीलार्थियों के अनुसार, करार विफल माना जाता है क्योंकि वैधानिक रूप से 20, फ़िरोज़शाह रोड, नई दिल्ली पर कोई समूह आवास नहीं बन सकता क्योंकि यह क्षेत्र लुटयंस बँगला जोन में आता है | अतः अपीलार्थी संख्या 1 ने अनुबंध समाप्त कर दिया है | और राशि उसने ज़मानत के तौर पर रख ली है क्योंकि किसी भी निर्मित भाग को उसे सौंपा नहीं गया है | शिकायतकर्ता जायदाद में एक भाग का कब्ज़ा ले चुका है एवं उसे वापिस नही किया है एवं शिकायतकर्ता किरायदारो के हिस्से से जायदाद को खाली कराने में असमर्थ है |

23. हम इसलिए यह पाते हैं कि यह मानना संभव नहीं होगा कि जिसका भुगतान एक करोड़ रुपए की राशि को deposit के रूप में विकास करार के संग किया गया था सम्पत्ति का सौंपना था जिसे बेईमानी से अपने प्रयोग में लाया गया अथवा विधि के किसी निदेश अथवा अपीलार्थी के अनुबंध के उल्लंघन में लगाया गया | अपीलार्थीगण ने राशि का प्रयोग नहीं किया है

अथवा दुरूपयोग नहीं किया है | विधि अथवा अनुबंध के निदेश के विरुद्ध जो यह बताता हो कि राशि का कैसे प्रयोग किया जाए |

दिनांक 3.6.1993 के करार को देखते हुए मालिक को बनी हुई जगह को सौंपने पर राशि को वापिस करना था जो स्वीकार रूप से नहीं किया गया अति महत्वपूर्ण रूप से प्रतिवादी संख्या 2 ने किसी भी समय राशि वापिस किये जाने की मांग नहीं की | वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 2 का विनिर्दिष्ट प्रतिरोध यही है कि उन्होंने राशि की मांग इसलिए नहीं की कि करार अभी भी बाकी था |

हम नहीं देखते कि बहुत दूर की कौड़ी लाने पर भी यह प्रतिरोध किया जा सकता है कि अपीलार्थीगण ने किसी विधि अथवा अनुबंध के विरुद्ध राशि को हड़पा है अथवा उसका प्रयोग बेईमानी से किया है | किसी भी स्थिति में विवाद दीवानी प्रवृत्ति के लक्षण रखता है एवं यह कोई दाण्डिक अपराध नहीं बनता है |

24. गहन विचारण पश्चात हमारा विचार है कि इसे मानते हुए कि एक करोड़ के रूप में security deposit है तो भी दोनों पक्षकारो के बीच विवाद केवल एक दीवानी विवाद होगा |

25. **Indian Oil Corporation** vs NTPC India Ltd. एवं अन्य में इस कोर्ट ने यह माना कि

> ***"13. .....*** *दीवानी विवादों एवं दावों जिनमे कोई दाण्डिक अपराध नहीं हो को निपटाने का कोई ऐसा प्रयास जिसमे दाण्डिक अभियोग द्वारा दवाब डाला जाए उसको हतोत्साहित एवं विफल किया जाना चाहिए....."*

न्यायलय में व्यावसायिक लोगो में दीवानी विवादों को अपराधिक मुकद्दमा बनाने के बढ़ते रुझान को नोटिस किया |

हम इसे विचित्र मानते हैं कि शिकायतकर्ता ने इस अपराधिक शिकायत को दायर करने में अतिरिक्त एक करोड़ की राशि की वापसी हेतु कोई प्रयास नहीं किया है | यह कार्य दुरविचारपूर्ण एवं खारिज किये जाने योग्य है |

26. **State of Haryana Vs Ors. V. Bhajan Lal and Ors.** इस कोर्ट ने मुकद्दमे के उन तमाम श्रेणियों को स्पष्ट को किया है जिनमे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है | निर्णय के Para 102 में निम्न बाते हैं :-

> *"102 : अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के सुसंगत भिन्न प्रावधानों एवं इस न्यायलय द्वारा विधि के स्पष्ट किये गए सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 226 के*

अंतर्गत असाधारण शक्तियो के प्रयोग अथवा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग के विषय में निर्णयों की श्रृंखला में जिन्हें हमने लिया है एवं उपरोक्त में वैसे ही रखा है हम उदाहरण स्वरूप मुकद्दमे की निम्न श्रेणियों को रखते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायलय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने अथवा अन्यथा न्याय के हित को सुरक्षित करने हेतु ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यद्यपि यह संभव नही होगा कि कोई विशिष्ट अस्पष्ट प्रभावित एवं पर्याप्त रूप से अडिग दिशा-निदेश अथवा कठोर formula दिया जा सके अथवा विभिन्न प्रकारों के मुकद्दमों की समस्त सूची दी जा सके जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए |

1. जब प्रथम सूचना प्रतिवेदन अथवा शिकायत में लगाये गये आरोप जब वह साधारण रूप से लिये जाये एवं सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाये फिर भी उनसे कोई अपराध अथवा अभियुक्ति के विरुद्ध मुकद्दमा नहीं बनता |

2. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के संग लगी सामग्री आदि कोई दो में आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध न दर्शाते हो जो संहिता की धारा 156 (1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियो द्वारा अन्वेंषण को न्यायसंगत ठहराये अतिरिक्त उस दशा के जब संहिता की धारा 155 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत दंडाधिकारी के आदेश के अंतर्गत |

3. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में लगाये गये अखंडित आरोप एवं उनके समर्थन में जमा किये गये साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने को नहीं दर्शाता हो एवम अभियुक्त के विरुद्ध कोई मुकद्दमा नहीं बनाते हो |

4. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट मे लगाये गये आरोप कोई संज्ञेय आपराध नहीं बनता हो बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध बनता हो तो संहिता की धारा 155 (2) के अंतर्गत जैसा कि

सविचारित है दंडाधिकारी के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण अनुज्ञय नहीं है |

5. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में लगाये गये आरोप इतने बेतुके एवं निहित रूप से असंभव हों कि जिनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति किसी न्यायसांगत निष्कर्ष पर न पहुंचे कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार है |

6. जब कार्यवाही प्रारंभ करने एवं जारी रखने के विरुद्ध संहिता के प्रावधानों अथवा सम्बंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत अपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो अस्पष्ट रूप से कोई विधिक रूकावट न हो एवं / अथवा संहिता अथवा सम्बंधित अधिनियम के अन्दर विनिर्दिष्ट प्रावधान हो जो व्यथित पक्षकार की शिकायत का भली-भांति समाधान उपलब्ध करने में सक्षम हो |

7. जब फौजदारी कार्यवाही देखने से ही बदनीयति को दिखलाता हो एवं / अथवा जब बदनीयति से कार्यवाही प्रारंभ की गई हो जिसका पूरा उद्देश्य अभियुक्त से बदला लेना हो एवं किसी निजी एवं आपसी जलन से हानि पंहुचाना हो |

27. हमारा यह मत है कि भजनलाल (उपरोक्त) के मुकद्दमे के निर्णय के पैरा 102 के अंतर्गत रखे गये पहली, तीसरी, पांचवी श्रेणी में यह मामला आता है | ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गयी याचिका के खारिज़ करके उच्च न्यायालय ने गलत किया है | उच्च न्यायालय के लिए यह एक उचित

मुकद्दमा था जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट समाप्त करने हेतु द. प्र. स. की धारा 482 के अन्तर्गत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करता |

28. यह आवश्यक है कि State of Karnataka V. L. Muniswamy and others[6] में इस न्यायालय के शब्दों का स्मरण किया जाए जो निम्न प्रकार है

> *"7. ..... अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय इसका हक रखता है कि किसी कार्यवाही को समाप्त कर दे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यवाही को जारी रहने देना न्यायलय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा अथवा न्यायहित यह है कि कार्यवाही समाप्त कर दी जाए| उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, दीवानी एवं फ़ौजदारी दोनों मामलो में, यह है कि शोभनीय जन परियोजन हेतु बनाया गया है जो यह है कि न्यायालय कार्यवाही को अनुमति नहीं जाएं कि वह किसी अत्याचार अथवा व्यथित करने का हथियार बन जाएं| फ़ौजदारी मुकद्दमे में किसी बेढंगे अभियोग के पीछे छुपे उद्देश्य, सामग्री की वही प्रवृत्ति जिसके आधार पर अभियोग टिका हो एवं उस जैसी बातें उच्च न्यायालय को न्याय हित में कार्यवाही समाप्त करने हेतु न्यायसंगत ठहरायेंगे....."*

28. हम मानते हैं कि अभियोग बदनीयतिपूर्ण, नहीं चलने वाला एवं इसका उद्देश्य केवल अपीलार्थीगण को प्रताड़ित करना है | प्रत्यर्थी द्वारा किसी दीवानी कार्यवाही से एक करोड़ रूपये के deposit के वापिस लेने हेतु कोई प्रयास नहीं करने से हम रुके हैं |

29. अतः हमे अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दायर की गई चालान को समाप्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है | अतः एतद्द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0139/2014 दिनांक 20.08.14 और चार्जशीट दिनांक 03.08.2018 समाप्त किये जाते हैं |

30. उपरोक्त कारणों से हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय / आदेश दिनांक 02.02.06 को ख़ारिज करते हैं एवं तदनुसार अपील एवं अपील के साथ मुख्य प्रार्थना में प्रतिशोधन मांगने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा दायर किये गये आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है |

.....न्यायमूर्ति,
[एस. ए. बोबदे]

.....न्यायमूर्ति,
[एल. नागेश्वर राव]

नई दिल्ली
नवम्बर 15, 2018

***<u>अस्वीकरण</u>**: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*